

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4220/2542

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย ประสงค์ ทอง เพ็ง

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 164

การที่โจทก์ขอแก้ฟ้องเกี่ยวกับจำนวนน้ำหนักเฮโรอีนของกลางให้ลดลงจากเดิมเป็นการแก้ไขรายละเอียดเรื่องของกลางซึ่งต้องแถลงในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 ไม่ถือว่าทำให้จำเลยเสียเปรียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 164 และจำเลยเพียงแต่ให้การปฏิเสธลอยแม้โจทก์จะระบุน้ำหนักเฮโรอีนในฟ้องผิด แต่โจทก์ได้บรรยายรายละเอียด เกี่ยวกับของกลางว่าของกลางที่ยึดเป็นเฮโรอีน ทั้งการขอแก้ฟ้อง ได้กระทำก่อนสืบพยานโจทก์เสร็จและจำเลยยังไม่ได้สืบพยาน จำเลยย่อมมีโอกาสต่อสู้คดีได้เต็มที่ จำเลยไม่มีทางหลง ต่อสู้ในข้อที่ผิดนี้ได้ การให้โจทก์แก้ฟ้องจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 67, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 ธิบของกลาง เพิ่มโทษจำเลยและนับโทษจำคุกในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1589/2539 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวเท่ากับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอ
ให้เพิ่มโทษและนับโทษต่อตามฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเกี่ยวกับน้ำหนักเฮโรइनจาก
1.52 กรัม เป็น 0.05 กรัม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้น อนุญาตให้โจทก์แก้ไข
คำฟ้อง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไปให้สิ้น
กระแสดความ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้โจทก์แก้ฟ้องและสืบ
พยานโจทก์เพิ่มเติมไม่ชอบทำให้จำเลยเสียเปรียบทางคดีนั้น ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 163 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าเมื่อมีเหตุอันควร โจทก์มี
อำนาจยื่นคำร้องต่อศาลขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้น ปรากฏ
ตามคำร้องขอแก้ฟ้องโจทก์ลงวันที่ 24 มีนาคม 2540 อ้างเหตุว่าคำฟ้องของโจทก์มี
ข้อบกพร่องคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับน้ำหนักเฮโรइनของกลาง ขอแก้ไขน้ำหนักเฮโรइन
ของกลางจาก 1.52 กรัม เป็น 0.05 กรัม เห็นว่า เหตุที่โจทก์อ้างมานั้นถือได้ว่าเป็น
เหตุอันควรอนุญาตให้โจทก์แก้ฟ้องได้ เนื่องจากพนักงานสอบสวนส่งรายงานการ
ตรวจพิสูจน์ของกลางมาให้ผิดพลาดซึ่งอาจเกิดบกพร่องเช่นนั้นได้ และการที่โจทก์
ขอแก้ฟ้องเกี่ยวกับจำนวนน้ำหนักเฮโรइनของกลางให้ลดลงจากเดิมเป็นการแก้ไข
รายละเอียดเรื่องของกลางซึ่งต้องแถลงในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 158 ฉะนั้นจึงไม่ถือว่าทำให้จำเลยเสียเปรียบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 164 คงมีปัญหว่าจำเลยหลงต่อสู้ในข้อที่ผิดนี้หรือไม่ เห็นว่า ในตอนที่จำเลยให้การจำเลยเพียงแต่ให้การปฏิเสธลอยแม้โจทก์จะระบุน้ำหนักเฮโรอินในฟ้องผิด แต่โจทก์ได้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับของกลาง คือบรรยายว่า ของกลางที่ยึดได้เป็นเฮโรอิน ทั้งการขอแก้ฟ้องได้กระทำก่อนสืบพยานโจทก์เสร็จและจำเลยยังมิได้สืบพยาน จำเลยย่อมมีโอกาสต่อสู้คดีได้เต็มที่ จำเลยไม่มีทางหลงต่อสู้ในข้อที่ผิดไปนี้ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์แก้ฟ้องและให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยไปให้สิ้นกระแสความแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนั้นชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ-จำรูญ แสนภักดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ